

永豐金證券股份有限公司
衍生性債券業務管理辦法

☐非因應外規訂定

☒因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處

核定層級：董事會

規章編號：法定/董/金交/006

第一條 本辦法係依據「證券商管理規則」、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商辦理衍生性金融商品交易業務應注意事項」、「期貨交易法」、「國際金融業務條例」、本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及其他相關法令規範訂定之。

第二條 本辦法制定之目的，在於規範從事衍生性債券業務之範圍，確立交易原則與方針、風險控管措施、績效評估程序與要領、會計處理及報表揭露方式、交易人員之經驗要求與相關訓練規定、核定交易之權責劃分、及內部控制與稽核制度等。

第三條 經營策略：

本公司從事衍生性債券業務交易，係以基於業務上之操作或避險需要，暨提供客戶從事各項衍生性債券業務之投資或避險管道。

一、基於業務上之操作或避險需要者：於得從事衍生性商品交易種類範圍內，依本公司「衍生性債券業務授權規則」及「衍生性債券業務風險控管規則」規定嚴格執行。

二、提供客戶從事各項金融業務方面投資或避險之投資或避險管道者：係屬行紀、居間或代理之交易性質者，應對客戶善盡風險告知之義務並注意信用狀況，其部位應以軋平為原則，倘有未軋平部位，則併同前款交易部位嚴格控管。

第四條 本辦法所稱之衍生性債券業務，其業務範圍係指從事下列新台幣及經主管機關核准交易之外幣契約之交易：

一、利率衍生性商品（含遠期利率協定、利率交換、利率期貨、利率選擇權、連結利率之結構型商品等）交易。

二、債券衍生性商品（含債券遠期交易、債券選擇權、債券期貨等）交易。

三、轉換公司債資產交換(含連結信用、轉換債券與交換債券之結構型商品等)交易。

四、信用衍生性商品（依國內外金融市場之規則或實務，其價值由標的信用所衍生之遠期契約、選擇權契約、交換契約及其組合契約）交易。

五、其他經由主管機關核准之衍生性商品交易。

第五條 本辦法所稱各項業務交易額度，不得逾主管機關之相關規定及董事會核准之上限額度。

第六條 從事衍生性債券業務之交易對象、種類、契約總額，及全部與個別契約之損失金額上限及相關風險控管作業，授權業務單位依實際業務執行決策另行訂定規則，提請董事長同意後執行。

第七條 簽訂交易契約

一、從事衍生性債券業務交易時，應與交易相對人簽訂交易契約，明訂雙方之權利義務。與專業機構投資人從事衍生性債券業務交易，應與交易相對人簽訂 ISDA 主契約（ISDA Master Agreement），或依其他標準契約及市場慣例辦理。與非屬專業機構投資人之交易相對人簽訂衍生性金融商品契約及提供之交易文件，包括總約定書（或簽訂 ISDA 主契約）、產品說明書、風險預告書及交易確認書。

二、與非屬專業機構投資人之交易相對人承作衍生性債券業務交易時，應就商品適合度、商品風險之告知及揭露、交易紛爭處理等交易相對人權益保障事宜建立制度。上述商品適合度制度內容應包含瞭解客戶評估作業程序，進行客戶屬性評估及商品屬性評估，以確實瞭解客戶特性及從事該項交易之適當性。

三、交易契約文件應依分層負責原則，簽請業務主管或其指定專人確認後，交由客戶服務部妥善保存。

第八條 買賣策略

一、各部門組成投資小組，定期開會分析經濟、金融、產業及利率變化，就其需要作成決策，並記錄於「投資分析與決策報告書」，依本公司「分層負責管理辦法」規定，經授權層級核定後確實遵行。

- 二、各部門人員於買賣決策形成過程，應嚴守保密責任，並不得違反證券管理法令或主管機關之規定。

第九條 執行程序

- 一、交易人員從事交易前，應先行確認交易相對人之可承作限額以及該衍生性債券之交易額度，始可與交易相對人進行交易。
- 二、與交易相對人從事衍生性債券業務交易前，應先確認作業程序與交易內容並未違反「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」及其他主管機關公佈有關關係人交易。
- 三、交易人員從事交易時，應透過設有錄音系統之電話、書面或其他經雙方同意之電子方式與交易相對人進行交易條件之合意表示。
- 四、交易人員於交易成交後，需將議定之交易條件輸入電腦，若電腦系統能自動傳送交易資訊至相關部門，則無須出具單據呈閱相關部門，否則須出具單據呈閱相關部門。
- 五、每筆交易完成後，應先與交易對手確認成交資料的正確性、合法性及合理性後，送交報表至相關部門處理後續帳務事宜。
- 六、依本辦法承作交易而產生現金收支需求時，結算作業部核算應收付金額，並出具相關單據送會計部編製傳票據以入帳，財務部收付款項。

第十條 績效評估、內部控制及內部稽核

依據本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第八、十二、十三條規定，辦理衍生性債券業務績效評估、內部控制及內部稽核作業。

第十一條 公告申報程序及會計處理方式

結算作業部依櫃買中心規定之時間及格式，每日傳輸交易資料予櫃買中心，並按月彙整交易資料及相關報表向櫃買中心申報。

財務管理處應依照財務會計準則公報「金融商品之會計處理準則」、證期局相關函令關於衍生性金融商品會計揭露之規定，以及本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第十、十一條進行公告及會計處理。

第十二條 本辦法未盡事宜，悉依相關法令及其他作業規定辦理。

第十三條 本辦法經董事會議決通過後施行，修正時亦同。

中華民國一〇一年七月二十五日第九屆一〇一年第四次董事會通過

中華民國一〇四年五月二十九日第九屆一〇四年第七次董事會通過

中華民國一一五年三月二日修正(依內部規章制定及公告規則第三條及中華民國一一四年十一月二十六日第十三屆董事會一一四年第十六次會議)